

¿Te pueden quitar a tu hijo por ganar menos que tu pareja?

Guarda y custodia, alimentos e igualdad en el derecho familiar mexicano, del amparo directo en revisión 1773/2016 a las medidas provisionales

Lectura de 20 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 9 de octubre de 2026

RESUMEN

Por qué ganar menos no basta para perder la custodia de un hijo: qué distingue la custodia, la patria potestad y los alimentos; cómo nació y cayó la preferencia materna; qué estereotipos ha corregido la Suprema Corte; con qué se decide hoy la custodia y se fija la pensión, y cómo se combaten las medidas provisionales.

PALABRAS CLAVE guarda y custodia · patria potestad · alimentos · interés superior de la niñez · estereotipos de género · preferencia materna · categorías sospechosas · medidas provisionales · amparo indirecto · suplencia de la queja

IDEAS CLAVE

- Ganar menos no basta: la condición económica es una categoría sospechosa y sólo pesa si pruebas técnicas muestran que afecta al niño.
- La diferencia de dinero entre los padres se corrige con alimentos proporcionales, en los que el cuidado diario también cuenta.
- La preferencia materna sigue escrita en algunos códigos, pero la Corte prohíbe aplicarla en automático.
- Contra una medida provisional cabe el recurso local, si existe, y luego el amparo indirecto, donde la ley manda suplir la queja.

ÍNDICE

1	Introducción: la recámara decorada	2	8	Las medidas provisionales	8
2	Custodia, patria potestad y alimentos	2	9	Cómo defenderse	9
3	El artículo 4o. y el interés superior	3	10	Conclusión	10
4	La preferencia materna y su caída	4		Glosario	10
5	El estereotipo al revés	5		Preguntas para el repaso	11
6	Cómo se decide hoy la custodia	6		Fuentes	11
7	Los alimentos: proporción, cuidado y límites	7			

Introducción: la recámara decorada

El 22 de octubre de 2014, en el Estado de México, un padre demandó la pérdida de la patria potestad y la guarda y custodia de su hija ante el Juzgado Séptimo Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli. La madre era ama de casa y la cuidaba todos los días. Vivía con su familia extensa: según el estudio de trabajo social, en su recámara dormían cinco personas más, mientras que en casa de los abuelos paternos la niña tendría una recámara propia, «decorada y adaptada para ella». Los estudios revelaron «similitud afectiva y psicológica de ambos progenitores», pero el nivel de vida con la madre se calificó de «mínimo», y con el padre, de «bienestar». Además, él había cursado el bachillerato ¹.

El juzgado absolvió a la madre de la pérdida de la patria potestad, pero dio la custodia al padre (25 de septiembre de 2015). La Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla lo mantuvo y un tribunal colegiado negó el amparo por el «mayor beneficio» que atribuyó a «las condiciones materiales, el nivel de vida y de preparación académica» del lado paterno. El magistrado disidente escribió que en esa sentencia «materialmente se sancionó su pobreza» ¹. El 6 de diciembre de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió el amparo directo en revisión 1773/2016, por unanimidad de cuatro votos y con ponencia de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena:

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1773/2016

Primera Sala, 6 de diciembre de 2017, párrafos 93 y 114

«...dicho criterio –la pobreza de la madre, que incluye sus ingresos, su vivienda y su menor grado de escolaridad– fue el criterio definitorio en la decisión.»

«...el tribunal colegiado no puede considerar que la dedicación exclusiva al hogar, como opción de vida, per se, ponga en una situación de riesgo a la niña.»

Engrose, pp. 39 y 46 ¹

La Corte añadió que el trabajo de la cuidadora primaria tiene, «en sí mismo, un valor económico», y concedió el amparo para que se dictara «una nueva sentencia en la que no determine la decisión de custodia únicamente con base en la condición económica o nivel educativo de la madre, y si lo hace, lo haga sustentándose en pruebas técnicas o científicas» ¹.

PRECISIÓN La Corte no decidió la custodia ni ordenó devolver la niña a su madre: ordenó al tribunal resolver de nuevo. El engrose no dice cómo terminó el caso.

La respuesta corta a la pregunta del título es, entonces, no: ganar menos no basta. Veamos por qué, y qué hacer cuando un juzgado decide lo contrario.

Custodia, patria potestad y alimentos

En toda ruptura se mezclan dos preguntas: con quién vive el niño y cómo se cubren sus necesidades. La primera es la **guarda y custodia**: el cuidado cotidiano. No es la **patria potestad**, el conjunto de derechos y deberes de padre y madre, que en principio conservan los dos; en la Ciudad de México, si se separan, «ambos deberán continuar con el cumpli-

miento de sus obligaciones» (art. 416 Bis) ². Perder la custodia no es perder al hijo: la convivencia con el otro progenitor es, ante todo, un derecho del niño; para la Primera Sala, «el derecho de visitas y convivencias es primordialmente un derecho fundamental de las personas menores de edad» ³.

La segunda pregunta son los **alimentos**, que no son sólo comida:

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO)

Artículos 308, fracciones I y II, y 311 (texto vigente)

«Los alimentos comprenden: I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; II. Respecto de niñas, niños y adolescentes, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales;»

«Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos.»

Última reforma G.O. CDMX 20 de agosto de 2026 ²

El Código Civil Federal dice lo mismo en su artículo 311 ⁴, pero cada entidad tiene su código y su numeración: en el Estado de México la proporcionalidad está en el artículo 4.138 ⁵. La obligación es de los dos progenitores, que la reparten «en proporción a sus haberes» (art. 312) ².

El artículo 4o. y el interés superior

Todo descansa en el artículo 4o. de la Constitución. Su primer párrafo dice: «La mujer y el hombre son iguales ante la ley.» ⁶ Y otro, hoy el undécimo, ordena:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 4o., párrafo undécimo (texto vigente)

«En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.»

CPEUM, última reforma DOF 7 de octubre de 2026, p. 13 ⁶

DEL DEBER DE LOS PADRES AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ

1974	DOF 31 de diciembre: el art. 4o. declara la igualdad jurídica del varón y la mujer ⁷ .
1980	DOF 18 de marzo: «Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental» ⁷ .
1990	México firma la Convención sobre los Derechos del Niño (26 de enero), el Senado la aprueba (19 de junio) y la ratificación se deposita ante la ONU (21 de septiembre) ⁸ .
1991	DOF 25 de enero: decreto promulgatorio de la Convención ⁸ .

2000	DOF 7 de abril: el art. 4o. reconoce los derechos de niñas y niños a la alimentación, la salud, la educación y el sano esparcimiento ⁷ .
2011	DOF 12 de octubre: el art. 4o. incorpora el interés superior de la niñez ⁷ .

Desde 1990 el principio ya obligaba a México por la Convención: en todas las medidas concernientes a los niños, «una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño» (art. 3.1) ⁹. La pregunta no es quién gana el juicio, sino qué es lo mejor para esa niña o ese niño.

La preferencia materna y su caída

Durante buena parte del siglo XX la ley partió de un estereotipo: que cuidar es cosa de mujeres. No fue una regla eterna: el Código Civil de 1870 aseguraba a la madre el cuidado de los menores de tres años, pero daba la patria potestad primero al padre ¹⁰.

SEMBLANZA

Venustiano Carranza

1859-1920

política y legislación

QUIÉN FUE

Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo; la Cámara de Diputados lo declaró presidente para el cuatrienio de 1916 a 1920.

QUÉ APORTÓ

En abril de 1917 expidió la Ley sobre Relaciones Familiares, que estableció la patria potestad conjunta del padre y la madre.

Los considerandos de esa ley muestran las dos caras de la época: la patria potestad se ejercería «conjuntamente por el padre y la madre», pero «el marido está obligado a sostener el hogar» y «el cuidado directo del hogar y de la prole corresponde a la mujer» ¹¹. El Código Civil de 1928, vigente desde 1932, dejó con la madre a los menores de cinco años, «aun tratándose de divorcio», salvo causas como la prostitución, la embriaguez habitual o una enfermedad contagiosa (art. 260) ¹². Después, la edad se movió sin ningún argumento biológico nuevo:

LA PREFERENCIA MATERNA EN EL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO)

1928	Menores de cinco años con la madre, «aun tratándose de divorcio» ¹² .
1974	Se suprime: el juez resuelve según las circunstancias del caso ¹³ .
1983	Vuelve para los menores de siete años, como medida provisional del divorcio (art. 282, fr. VI) ¹³ .
2004	A más tardar desde ese año, el código añade que la falta de recursos de la madre no es obstáculo para la preferencia ¹⁴ .
2008	Divorcio sin causa: menores de doce años con la madre como regla general ¹⁵ .
2019	La Primera Sala declara inconstitucional la regla (amparo en revisión 331/2019) ¹⁶ .

2022 Reforma: el juez decide si el niño queda con la madre, el padre o incluso un tercero ¹⁷.

El Código Civil Federal todavía dispone que, «Salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los menores de siete años deberán quedar al cuidado de la madre» (art. 282, fr. VI) ⁴. Y en el Estado de México, desde 2016, abarca a los menores de doce años: «El otorgamiento de la guarda y custodia de menores de doce años quedará preferentemente al cuidado de la madre y atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes» (art. 4.228) ¹⁸.

La Primera Sala desmontó el automatismo en tres pasos. En el **amparo directo en revisión 1573/2011** (Estado de México, 2012), un juez había escrito que «es la madre quien goza de la presunción legal y humana de ser la persona idónea» para cuidar a los hijos. La Corte negó el amparo al padre, pero fijó que la custodia «no deberá ser otorgada, en automático y sin más razonamiento, a la madre, a pesar de la preferencia establecida por el legislador» ¹⁹. De ahí salió la jurisprudencia según la cual no hay «una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores» ²⁰.

En el **amparo directo en revisión 1958/2017** (Ciudad de México), un padre perdió la custodia de sus dos hijas porque, según el tribunal colegiado, «las menores entrarán a la etapa de pubertad y son mujeres». La Corte respondió que esa decisión «partió del estereotipo de género conforme al cual la mujer, por el simple hecho de serlo, cumplirá de mejor manera las responsabilidades de atender y cuidar a los hijos» ²¹.

En el **amparo en revisión 331/2019** (Ciudad de México), una jueza dio la custodia provisional de una niña de unos dos años a su madre con base en el artículo 282. La Corte declaró inconstitucional la norma y abandonó el criterio de 2014 que la había salvado; presumir que los hijos deben quedar con las madres, dijo, «no sólo reafirma estereotipos de género tradicionales, sino profundiza el mandato y la correspondiente culpa o doble carga de responsabilidad que se genera fundado en el binomio de mujer-madre» ²². Lo que protege al niño es «la presencia de un cuidador sensible y emocionalmente disponible para sus necesidades, independientemente del género y la relación consanguínea de éste» ¹⁶.

PRECISIÓN El amparo en revisión 331/2019 tuvo efectos sólo para los quejosos: la Corte ordenó «Desincorporar de la esfera jurídica de los quejosos, en este asunto y en el futuro, el precepto legal en mención» ¹⁶. La preferencia materna sigue escrita en el Código Civil Federal y en el del Estado de México; aun ahí, debe decidirse según el interés del niño, nunca en automático.

El estereotipo al revés

El prejuicio también corre en sentido contrario: suponer que el padre es el proveedor por ser hombre es otro estereotipo. La Primera Sala lo dijo en una jurisprudencia de 2024 sobre **compensación económica**, no sobre custodia: hay que resolver «sin asumir a partir de estereotipos de género que la mujer desempeñó las labores del hogar y la crianza –legitimándola como la única apta para solicitarla– y que el hombre fue el único proveedor eco-

nómico durante la relación»²³. En el caso de la recámara decorada, la Corte también aclaró que no crea un riesgo, «por ese sólo hecho», quien sea «la persona proveedora económicamente, es decir, que salga a trabajar fuera de casa y obtenga un pago por ello»¹.

El estereotipo golpea también a las madres que trabajan. En Morelia, un juez fijó la custodia compartida de una niña, un mes con cada progenitor; ambos trabajaban en el Poder Judicial de la Federación, él en un área administrativa y ella en una jurisdiccional. La Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán dejó la custodia «únicamente a favor» del padre, entre otras razones, por ser «un hecho notorio -exento de prueba- la excesiva carga de trabajo que pesa sobre los tribunales» federales³. La Primera Sala respondió por unanimidad:

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6942/2019

Primera Sala, 13 de enero de 2021, párrafos 102 y 104

«De esta manera se le “castiga” por no cumplir su rol de madre-cuidadora de manera directa, como si fuera la depositaria única de la obligación de crianza y del hogar y como si no fuera viable tener una red de apoyo para el cuidado.»

«...presionar a la madre a no continuar con su desarrollo profesional o a buscar un trabajo que sea menos demandante con la consecuente disminución de salario; cuestión que no resulta legítima...»

Engrose, pp. 34-35; tesis aislada 1a. XLVII/2021^{3,24}

El caso tuvo un giro: el tribunal colegiado había dado la custodia a la madre por la «identificación total» del hijo con ella en los primeros años, y la Corte también corrigió eso, porque esas consideraciones «ya fueron abandonadas por esta Primera Sala». Devolvió el asunto para escuchar a la niña, entonces de siete años, aplicar la corresponsabilidad parental y valorar las redes de apoyo de la madre³.

Cómo se decide hoy la custodia

La jurisprudencia ordena decidir «sopesando las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo», entre muchos otros elementos²⁵. Lo material es un factor más. Cuentan también quién ha sido el cuidador primario, sea la madre, el padre u otra persona¹⁶, y la opinión del niño, que se pondera según su madurez: «la edad biológica de los niños no es el criterio determinante»²⁶.

La condición económica, como el género o la salud, es una **categoría sospechosa**: un motivo protegido por el artículo 1o. constitucional que suele servir para discriminar. Por eso su uso sólo se justifica si se evidencia «con base en pruebas técnicas o científicas que dichas circunstancias tienen un impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño»¹. Basta, para detectar la discriminación, que se hayan tenido en cuenta «de manera explícita o implícita» (tesis aislada 1a. CVI/2014)²⁷. El dinero puede contar: en el amparo directo en revisión 2618/2013, la Corte validó que se valorara el entorno socioeconómico con una pericial de trabajo social, porque no se usó para «privilegiar el padre que se encontrara en mejor situación económica»²⁸.

JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2024 (11a.), registro digital 2028893

«El criterio determinante para la custodia debe ser el que garantice el máximo bienestar de las personas menores de edad, sin recurrir a estereotipos relacionados con el género, edad, condición socioeconómica u otras circunstancias...»

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, mayo de 2024, t. II, p. 1589 ²⁹

En 2025, en el caso de un padre viudo frente a los abuelos maternos, la Primera Sala reiteró que el interés superior «no exige buscar cuidadores ideales a costa de los vínculos parentales, ni implica perjudicar a los padres con base en su condición económica o en estereotipos de género» ³⁰. La ley general es todavía más directa: «La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad» (art. 22) ³¹.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana obliga a los jueces mexicanos «con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio», si es más favorable a la persona ³². En *Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala* (2018), dos hermanos fueron declarados en abandono y dados en adopción internacional, en buena medida por la pobreza de su familia; la Corte dijo que «la carencia de recursos materiales no puede ser el único fundamento para una decisión judicial o administrativa que suponga la separación del niño con respecto a su familia» (párr. 279) ³³. En *Atala Ríffo y niñas vs. Chile* (2012) rechazó «las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres» (párr. 109) ³⁴, y en *Fornerón e hija vs. Argentina* (2012), que el interés superior del niño se use «para negar el derecho de su progenitor por su estado civil» (párr. 99) ³⁵. La diferencia de dinero entre los padres no se resuelve quitando hijos; se resuelve con alimentos.

Los alimentos: proporción, cuidado y límites

Los alimentos deben permitir una vida decorosa, «sin lujos, pero suficiente» ³⁶. Y no sólo se pagan con dinero.

Cuidar también es aportar. Una enfermera mexiquense con dos empleos tenía consigo a su hija de tres años; el padre, profesor, debía pagar pensión: 20 % de sus percepciones como provisional, 35 % en la sentencia y 27 % tras la apelación. El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, amparó al padre: como la madre ganaba más, debía aportar más, «con independencia de que la madre o progenitora tenga incorporada a la niña en su domicilio». Al resolver la contradicción de criterios 44/2023, el 7 de junio de 2023, la Primera Sala corrigió ese criterio por unanimidad ⁵:

JURISPRUDENCIA 1a./J. 96/2023 (11a.), registro digital 2027001

«...fijar la obligación alimentaria de los progenitores que no ejercen el cuidado cotidiano de niñas y niños sin considerar las labores que la otra parte desempeña implicaría imponer una doble carga sobre la progenitora...»

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, agosto de 2023, t. II, p. 1337 ³⁷

Una contradicción fija la regla hacia adelante; no cambia el caso ya resuelto (art. 226 de la Ley de Amparo) ³⁸.

El porcentaje no es ilegal; lo ilegal es el automático. Ni el Código Civil Federal ni el de la Ciudad de México fijan un porcentaje general ^{4,2}. Expresar la pensión como porcentaje del ingreso es válido: un tribunal colegiado lo considera «la forma idónea de cuantificar una pensión alimenticia» ³⁹. Lo prohibido es el atajo: «no es posible imponer un criterio estrictamente matemático o aritmético para fijar el monto de la pensión alimenticia» ⁴⁰. Un tribunal de Guerrero, por ejemplo, dejó de aplicar la ley que exigía al menos el 40 %: «para una, puede ser excesivo y, para la otra, insuficiente» (tesis aislada XXI.3o.C.T.2 C) ⁴¹.

La pensión que nadie puede pagar es el error contrario.

PRECISIÓN EJEMPLO HIPOTÉTICO (cifras inventadas): un padre gana 20,000 pesos netos al mes y ya paga el 30 % a un hijo de otra relación (6,000 pesos). Otro juez, sin revisarlo, le fija otro 40 % (8,000 pesos). Sumadas las dos pensiones, le quedan 6,000 pesos para vivir un mes. Lo previsible es que no pueda pagar, y entonces ningún hijo cobra con regularidad.

La proporcionalidad «busca evitar la fijación de un monto imposible de cumplir o que atente contra la subsistencia de la persona deudora alimentaria» ⁴⁰, y la Primera Sala ha pedido atender también al «derecho al mínimo vital» del deudor ⁴². Pero la misma jurisprudencia obliga al juez a recabar de oficio estados de cuenta, declaraciones fiscales y registros de propiedad: la capacidad se mide con todos los recursos, no sólo con lo que el deudor declara ⁴⁰.

Dejar de pagar tiene consecuencias. Ganar menos no quita la patria potestad ³¹, pero incumplir puede costarla: en la Ciudad de México, «La patria potestad se pierde por resolución judicial» cuando se deja de pagar por más de 90 días sin causa justificada (art. 444, fr. IV) ². El incumplimiento es además delito (en la capital, de tres a cinco años de prisión) ⁴³, lleva al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias ³¹ e impide al deudor declarado moroso ser candidato o servidor público (art. 38, fr. VII) ⁶. Si la pensión se volvió impagable, hay que acreditarlo y «promover, en su caso, el incidente de reducción de pensión» ⁴⁴.

Las medidas provisionales

La primera decisión llega antes de la sentencia: al admitir la demanda, el juez fija alimentos y custodia para mientras dura el juicio.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES

Artículo 569 (fragmento)

«La autoridad jurisdiccional deberá intervenir de oficio en las cuestiones inherentes al orden familiar y deberá decretar las medidas provisionales necesarias sin audiencia de la contraparte y cerciorarse de su cumplimiento, en los casos que a continuación se mencionan, de manera enunciativa y no limitativa: I. Fijación de alimentos; II. Guarda y custodia; III. Régimen de convivencias;»

CNPF, última reforma DOF 15 de enero de 2026, p. 130 ⁴⁵

Los códigos civiles locales regulan de otro modo la custodia provisional: en la Ciudad de México se decide «Una vez contestada la solicitud» (art. 282, ap. B) ¹⁷; en el Estado de México, «debiendo escuchar a ambos progenitores» (art. 4.95, fr. III) ¹⁸. Provisional no significa arbitraria: en alimentos, la proporcionalidad rige «toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva» ³⁶, y un colegiado pidió, en una tesis aislada publicada este 9 de octubre de 2026, «datos iniciales que permitan inferir razonablemente la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad económica del obligado» ⁴⁶. Importa porque lo pagado no vuelve: los alimentos provisionales «no deben ser reintegrados al deudor alimenticio aun cuando en el juicio el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos o se haya disminuido el monto de la pensión alimenticia» ⁴⁷.

PRECISIÓN EJEMPLO HIPOTÉTICO: una pensión provisional del 50 % del sueldo, fijada sólo con lo que afirma la demanda. Si después resulta excesiva, lo pagado mientras tanto no se devuelve; por eso hay que impugnarla a tiempo.

Cómo defenderse

El incidente de modificación. En alimentos no hay cosa juzgada inmutable: «los alimentos pueden aumentarse, disminuirse o cancelarse en cualquier momento en que las partes acrediten una variación en las circunstancias en que fueron otorgados» ⁴⁸. El Código Nacional permite pedir el cambio por incidente o en un juicio nuevo (art. 683) y modificar las medidas provisionales si sus causas «variaron o desaparecieron» (art. 556) ⁴⁵.

El recurso local y el amparo indirecto. Contra la medida misma se agota primero el recurso que prevea la ley local, si existe: en el Estado de México, la revocación ⁴⁹; en el Código Nacional, la apelación en efecto devolutivo (art. 569) ⁴⁵. Después procede el amparo indirecto, en quince días (art. 17) ³⁸:

LEY DE AMPARO Artículo 107, fracción V (texto vigente)

«Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;»

Ley de Amparo, última reforma DOF 16 de octubre de 2025, p. 39 ³⁸

La pensión provisional afecta el derecho a «disponer de los frutos de su trabajo o de sus bienes» ⁵⁰, y contra la custodia provisional el Pleno resolvió en 1992 que «procede el amparo indirecto puesto que se trata de un acto dentro del juicio de ejecución irreparable» ⁵¹. La excepción a la definitividad es jurisprudencial: no hay que agotar el recurso cuando está involucrado un niño y, además, «el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor» ⁵². Y no conviene esperar: si la pensión provisional no se impugnó en amparo indirecto, ya no puede alegarse en el amparo directo contra la sentencia ⁵³.

La suplencia de la queja. Está en la ley; la jurisprudencia fija su alcance.

LEY DE AMPARO Artículo 79, fracción II (texto vigente)

«La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: [...] II. En favor de las personas menores de edad o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia;»

Ley de Amparo, última reforma DOF 16 de octubre de 2025, p. 31 ³⁸

A favor de los niños opera «sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo» ⁵⁴; es suplencia a favor del niño, no del adulto que lo representa ⁵⁵. Al deudor lo alcanza por la otra hipótesis, el orden y desarrollo de la familia: en los amparos de alimentos, «esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios» ⁵⁶. La suplencia corrige argumentos, no plazos: «no es una institución que exente a la parte quejosa de agotar el principio de definitividad» ⁵⁷.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Publicado en el DOF el 7 de junio de 2023, entra en vigor por declaratorias del Congreso de la Unión y de cada congreso local, sin exceder «del 1o. de abril de 2027» ⁴⁵. Es un código procesal: los criterios de fondo siguen en los códigos de cada entidad. Manda juzgar «actuando con perspectiva de género» (art. 3o.) y prevé escuchar a niñas, niños y adolescentes «en audiencia videograbada» (art. 558) ⁴⁵.

Conclusión

Decidir sobre una familia es de lo más delicado que hace un juez: en unos meses define con quién crecerá un niño y con qué. Por eso no caben los atajos: ni el sexo de los padres, ni quién gana más, ni un porcentaje de memoria. El dinero cuenta, pero nunca decide solo; la diferencia de ingresos se corrige con alimentos proporcionales en los que el cuidado diario también vale. Por encima de todo queda una pregunta: qué necesita esa niña o ese niño, y quién puede dárselo.

Glosario

Guarda y custodia

Cuidado cotidiano de la niña o el niño; define con quién vive.

Patria potestad

Derechos y deberes de padre y madre respecto de sus hijos; en principio la conservan ambos aunque uno solo tenga la custodia.

Categoría sospechosa

Motivo protegido por el art. 1o. constitucional, como el género o la condición económica, cuyo uso exige una justificación rigurosa.

Amparo indirecto

Juicio ante un juez de distrito que procede, entre otros casos, contra actos en juicio que afectan materialmente derechos sustantivos.

Suplencia de la queja

Deber del juez de amparo de completar los argumentos deficientes de la demanda en los casos que fija la ley.

Tesis aislada

Criterio publicado que orienta, pero no obliga; la jurisprudencia sí es obligatoria.

Preguntas para el repaso

1. ¿Qué resolvió la Primera Sala en el amparo directo en revisión 1773/2016 y qué no resolvió?
2. ¿Cuándo entró el interés superior de la niñez al artículo 4o. y desde cuándo obligaba a México por la Convención?
3. ¿Cómo cambió la preferencia materna entre 1928 y 2022, y dónde sigue escrita?
4. ¿Qué estereotipos corrigió la Corte en los amparos directos en revisión 1958/2017 y 6942/2019?
5. ¿Cuándo puede pesar la condición económica de un progenitor en la decisión de custodia?
6. ¿Qué estableció la contradicción de criterios 44/2023 sobre el trabajo de cuidado?
7. ¿Por qué el porcentaje es válido, pero el porcentaje automático no?
8. ¿Qué vías existen contra una pensión o una custodia provisional, y en qué orden?

CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «¿Te pueden quitar a tu hijo por ganar menos que tu pareja?. Guarda y custodia, alimentos e igualdad en el derecho familiar mexicano, del amparo directo en revisión 1773/2016 a las medidas provisionales», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 9 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 9 de octubre de 2026.

1. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, amparo directo en revisión 1773/2016, 6 de diciembre de 2017, engrose, pp. 1-2, 6, 11, 38-39, 41 y 46-47. http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2016/10/2_196297_3770_firmado.pdf
2. LEY Código Civil para el Distrito Federal (Ciudad de México), arts. 308, 311, 312, 416 Bis y 444, última reforma G.O. CDMX 20 de agosto de 2026. https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/2025/CODIGO_OS_2025/CODIGO_CIVIL_PARA_EL_DF_15.4.pdf
3. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, amparo directo en revisión 6942/2019, 13 de enero de 2021, engrose, pp. 4, 13, 34-35, 42, 55 y 59-61. http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2019/10/2_262819_5311_firmado.pdf
4. LEY Código Civil Federal, arts. 282 y 311, última reforma DOF 14 de noviembre de 2025. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCF.pdf>
5. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, contradicción de criterios 44/2023, 7 de junio de 2023, engrose. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/31672>
6. CONSTITUCIÓN Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arts. 4o. y 38, última reforma DOF 7 de octubre de 2026. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
7. DIARIO OFICIAL Reformas al art. 4o. constitucional, DOF 31 de diciembre de 1974, 18 de marzo de 1980, 7 de abril de 2000 y 12 de octubre de 2011 (facsimiles). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm
8. DIARIO OFICIAL Decreto promulgatorio de la Convención sobre los Derechos del Niño, DOF 25 de enero de 1991, p. 12. https://dof.gob.mx/index_111.php?year=1991&month=01&day=25
9. TRATADO Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3 (texto publicado en el DOF el 25 de enero de 1991, compilación de la CNDH). <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
10. DOCUMENTO HISTÓRICO Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California (1870), arts. 308 y 392, Imprenta de José Batiza. <https://books.google.com/books?id=uH4qAAAYAAJ>
11. DOCUMENTO HISTÓRICO Ley sobre Relaciones Familiares (abril de 1917), considerandos, en SCJN, apéndice documental, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, pp. 172-175. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/930/14.pdf>
12. DIARIO OFICIAL Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, DOF 26 de mayo de 1928, p. 63 (art. 260); vigente desde el 1 de octubre de 1932. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccf/CCF_orig_26may28_ima.pdf
13. DIARIO OFICIAL Reformas al Código Civil, DOF 31 de diciembre de 1974 (arts. 259 y 260) y 27 de diciembre de 1983 (art. 282, fr. VI) (facsimiles). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccf/CCF_ref29_27dic83_ima.pdf
14. DOCTRINA Voto de minoría en el amparo en revisión 1076/2007 (Primera Sala), que transcribe el art. 282, fr. V, del Código Civil para el Distrito Federal (GODF 6 de septiembre de 2004), Alegatos, núm. 71, 2009. <https://kali.azc.uam.mx/alegatos/pdfs/64/71-12.pdf>
15. DIARIO OFICIAL Gaceta Oficial del Distrito Federal núm. 434, 3 de octubre de 2008, p. 13 (art. 282, ap. B, fr. II). https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_03_10_2008.pdf
16. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, amparo en revisión 331/2019, 21 de noviembre de 2019, engrose, pp. 55 y 58 (párrs. 82, 83 y 88). https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2019/2/2_254348_4821_firmado.pdf
17. LEY Código Civil para el Distrito Federal, art. 282 (reforma G.O. CDMX 2 de junio de 2022; texto vigente al 20 de agosto de 2026). https://paot.org.mx/centro/codigos/df/pdf/2022/GACETA_RECORT_02_06_2022.pdf
18. LEY Código Civil del Estado de México, arts. 4.95 y 4.228 (reforma de la Gaceta del Gobierno de 14 de marzo de 2016, Decreto 68), última reforma POGG 16 de junio de 2026. <https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig001.pdf>
19. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, amparo directo en revisión 1573/2011, 7 de marzo de 2012, engrose, pp. 2 y 30-31. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2011/10/2_129482_199_firmado.pdf
20. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 53/2014 (10a.), jurisprudencia, registro digital 2006791. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006791>
21. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, amparo directo en revisión 1958/2017, 16 de agosto de 2017, engrose, pp. 12 y 26. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2017/10/2_213507_3690_firmado.pdf
22. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a. XV/2020 (10a.), tesis aislada, registro digital 2021979 (abandona la 1a. XXXI/2014). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2021979>
23. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 148/2024 (11a.), jurisprudencia sobre compensación económica, registro digital 2029368. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029368>
24. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a. XLVII/2021, tesis aislada, registro digital 2023725. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023725>
25. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 23/2014 (10a.), jurisprudencia, registro digital 2006226. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006226>
26. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 12/2017 (10a.), jurisprudencia, registro digital 2013952. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2013952>
27. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a. CVI/2014 (10a.), tesis aislada, registro digital 2005921. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005921>
28. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, amparo directo en revisión 2618/2013, 23 de octubre de 2013, engrose, p. 45. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2013/10/2_154939_1768_firmado.pdf
29. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 93/2024 (11a.), jurisprudencia, registro digital 2028893. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028893>
30. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 152/2025 (11a.), jurisprudencia, registro digital 2030826. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2030826>
31. LEY Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, arts. 22 y 135 Bis, última reforma DOF 15 de enero de 2026. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf>

32. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Pleno, P./J. 21/2014 (10a.), jurisprudencia, registro digital 2006225. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006225>
33. CORTE INTERAMERICANA Corte IDH, Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala, sentencia de 9 de marzo de 2018, Serie C No. 351, párr. 279. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_351_esp.pdf
34. CORTE INTERAMERICANA Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, sentencia de 24 de febrero de 2012, Serie C No. 239, párr. 109. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
35. CORTE INTERAMERICANA Corte IDH, Caso Fornerón e hija vs. Argentina, sentencia de 27 de abril de 2012, Serie C No. 242, párr. 99. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_242_esp.pdf
36. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 44/2001, jurisprudencia, registro digital 189214. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/189214>
37. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 96/2023 (11a.), jurisprudencia, registro digital 2027001. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027001>
38. LEY Ley de Amparo, arts. 17, 79, 107 y 226, última reforma DOF 16 de octubre de 2025. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf>
39. TESIS DEL SEMANARIO Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, I.3o.C.578 C, tesis aislada, registro digital 173852. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/173852>
40. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 97/2023 (11a.), jurisprudencia, registro digital 2027000. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027000>
41. TESIS DEL SEMANARIO Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, XXI.3o.C.T.2 C (10a.), tesis aislada, registro digital 2016225. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2016225>
42. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a. CCCXXXVI/2018 (10a.), tesis aislada, registro digital 2018735. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018735>
43. LEY Código Penal para el Distrito Federal, art. 193, última reforma G.O. CDMX 21 de agosto de 2026. <https://data.consejeria.cdmx.gob.mx>
44. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Pleno, P./J. 89/2026 (12a.), jurisprudencia, registro digital 2032166. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2032166>
45. LEY Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (DOF 7 de junio de 2023), arts. 3o., 556, 558, 569 y 683 y transitorio segundo, última reforma DOF 15 de enero de 2026. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPCF.pdf>
46. TESIS DEL SEMANARIO Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, XII.1o.C.1 C (12a.), tesis aislada, registro digital 2032749, publicada el 9 de octubre de 2026. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2032749>
47. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 42/2011, jurisprudencia, registro digital 161140. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/161140>
48. TESIS DEL SEMANARIO Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, PR.A.C.CN. J/1 C (12a.), jurisprudencia, registro digital 2031807. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2031807>
49. TESIS DEL SEMANARIO Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, PR.A.C.CN. J/9 C (11a.), jurisprudencia, registro digital 2031716. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2031716>
50. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 85/2009, jurisprudencia, registro digital 166028. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/166028>
51. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Pleno, P./J. 37/92, jurisprudencia, registro digital 205600. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/205600>
52. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 77/2013 (10a.), jurisprudencia, registro digital 2004677. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2004677>
53. TESIS DEL SEMANARIO Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, III.2o.C.131 C, tesis aislada, registro digital 2023608. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023608>
54. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 191/2005, jurisprudencia, registro digital 175053. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/175053>
55. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 102/2012 (10a.), jurisprudencia, registro digital 2002572. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002572>
56. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 24/2020 (10a.), jurisprudencia, registro digital 2022087. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022087>
57. TESIS DEL SEMANARIO Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, I.3o.C.835 C, tesis aislada, registro digital 163725. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/163725>